

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2 0 1 8 - 5 6 7 7 5 4
起案日	令和 2 年 4 月 6 日
特許庁審査官	佐伯 憲太郎 7 8 8 7 5 E 0 0
特許出願人代理人	宍戸 知行 様
適用条文	第 2 9 条第 1 項、第 2 9 条第 2 項、第 3 6 条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出してください。

理由

1. (新規性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第 2 9 条第 1 項第 3 号に該当し、特許を受けることができない。

2. (進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

3. (明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 3 6 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由 1 (新規性)、理由 2 (進歩性) について

- ・請求項 3 5
- ・引用文献等 1
- ・備考

引用文献1（特に、段落〔0012〕，〔0015〕，〔0018〕，〔0027〕－〔0028〕，〔0035〕－〔0039〕，図1－2，8，10を参照）には、

ユーザの頭部の動きを検出する姿勢センサ64と、
画像信号、センサ信号などの信号や、命令やデータを処理して出力する制御部10と、を含み、
姿勢センサ64はユーザの頭部の動きを検出し、
ユーザが首を回すと、姿勢センサ64によりユーザの頭部の角度の変化が検出されるが、感度調整部720は、角度の変化が所定の値を超えるまでは検出された角度の変化を無視するように位置・姿勢取得部730に指示し、
ユーザは操作閾値を自分でカスタマイズすることができる、
ヘッドマウントディスプレイ100の発明が記載されている。

よって、本願の請求項35に係る発明は、引用文献1に記載された発明である。

また、本願の請求項35に係る発明は、引用文献1に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものである。

●理由2（進歩性）について

- ・請求項 1－19，28－34
- ・引用文献等 1－2
- ・備考

[請求項1，28－29，34について]

引用文献2には、補助ペダルシステムであって、ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する検出器と、前記検出シグナルを処理してアクチュエータ制御シグナルを生成する処理器と、前記アクチュエータ制御シグナルに従ってペダルを制御するアクチュエータと、を含み、前記動きが頭部動作に関与する、補助ペダルシステムに対応する発明が記載されている（特に、第5段落を参照）。

すると、本願の請求項1に係る発明と引用文献2に記載された発明とは、以下の点で相違する。

（相違点1）本願の請求項1に係る発明は、頭部動作が、アクチュエータが駆動しないオフセット範囲を有するのに対し、引用文献2には、そのような構成は明記されていない点。

（相違点2）本願の請求項1に係る発明は、アクチュエータ制御シグナルがユーザーの好みに従って変更可能であるのに対し、引用文献2には、そのような構成

は明記されていない点。

上記相違点 1－2 について検討するに、引用文献 1 には、ユーザの頭部の動きを検出する姿勢センサ 6 4 と、画像信号、センサ信号などの信号や、命令やデータを処理して出力する制御部 1 0 と、を含み、姿勢センサ 6 4 はユーザの頭部の動きを検出し、ユーザが首を回すと、姿勢センサ 6 4 によりユーザの頭部の角度の変化が検出されるが、感度調整部 7 2 0 は、角度の変化が所定の値を超えるまでは検出された角度の変化を無視するように位置・姿勢取得部 7 3 0 に指示し、ユーザは操作閾値を自分でカスタマイズすることができる、ヘッドマウントディスプレイ 1 0 0 の発明が記載されている（特に、段落 [0 0 1 2] , [0 0 1 5] , [0 0 1 8] , [0 0 2 7]－[0 0 2 8] , [0 0 3 5]－[0 0 3 9] , 図 1－2, 8, 1 0 を参照）。そして、引用文献 2 に記載された発明と引用文献 1 に記載された発明とは、ユーザーの頭部の動作を検出する検出器を備えた装置という共通の技術分野に属する。してみれば、引用文献 2 に記載された発明に引用文献 1 に記載された発明を適用し、頭部動作が、アクチュエータが駆動しないオフセット範囲を有し、アクチュエータ制御シグナルがユーザーの好みに従って変更可能である構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

[請求項 2－3 について]

引用文献 1 には、ウェアラブルディスプレイ装置にはめがねが含まれることと（段落 [0 0 1 3] ）、姿勢センサが外付けされることと（段落 [0 0 1 2] ）、が記載されており、姿勢センサをどのようにして装着するかは当業者が適宜選択可能な設計的事項である。

[請求項 4－1 5, 3 0－3 1 について]

引用文献 1 に記載された発明において、感度調整部 7 2 0 における所定の値をどのような値とするか、及び、操作閾値をどのような値に変更可能とするかは当業者が適宜選択可能な設計的事項である。ここで、操作閾値は、姿勢の変化量に応じて操作を実行するための閾値であるので、操作閾値を変更することは倍率を変更することに対応する（段落 [0 0 3 8]－[0 0 3 9] , [0 0 5 6]－[0 0 5 8] , 図 8, 1 0 ）。

[請求項 1 6－1 9, 3 2－3 3]

引用文献 2 には、ピアノのペダルを制御することが記載されている（第 5 段落）。

よって、本願の請求項 1－1 9, 2 8－3 4 に係る発明は、引用文献 1 に記載された発明及び引用文献 2 に記載された発明から当業者が容易に想到し得たもの

である。

・請求項 20-27

・引用文献等 1-3

・備考

[請求項20-23について]

引用文献3には、補助ペダルシステムであって、ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する検出器と、前記検出シグナルを処理してアクチュエータ制御シグナルを生成する処理器と、前記アクチュエータ制御シグナルに従ってペダルを制御するアクチュエータと、を含み、前記動きが頭部動作に関与し、前記ペダルが前記アクチュエータ制御シグナルに応答して遅延なく移動するように、ペダルの遊びをオフセットする、補助ペダルシステムに対応する発明が記載されている（特に、段落[0015]－[0016]，[0018]，[0027]，[0047]－[0049]，[0063]，図9aを参照）。

[請求項24-27について]

引用文献3には、ペダル演奏補助装置100を床面25及びピアノPNに対して固定状態とすることが記載されており（段落[0027]）、ペダルアクチュエータ34が配設された本体30（段落[0016]，[0018]）に着脱可能な重りを設けることに特段の困難性はない。

更に、引用文献3には、本体30にペダルアクチュエータ34が配設されることが記載されており（段落[0016]，[0018]）、アクチュエータの作動音が外部に漏れることを防ぐという自明な課題が存在することを考慮すれば、本体30にペダルアクチュエータ34を含む防音室を設けることは適宜なし得たことである。

よって、本願の請求項20-27に係る発明は、引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された発明、及び、引用文献3に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものである。

・請求項 36-39

・引用文献等 1

・備考

[請求項36-37について]

引用文献1には、ウェアラブルディスプレイ装置にはめがねが含まれることと（段落[0013]）、姿勢センサが外付けされることと（段落[0012]）が記載されている。

更に、引用文献1に記載された発明において、感度調整部720における所定の値をどのような値とするか、及び、操作閾値をどのような値に変更可能とする

かは当業者が適宜選択可能な設計的事項である。ここで、操作閾値は、姿勢の変化量に応じて操作を実行するための閾値であるので、操作閾値を変更することは倍率を変更することに対応する（段落〔0038〕－〔0039〕，〔0056〕－〔0058〕，図8，10）。

〔請求項38－39について〕

引用文献1には、ヘッドマウントディスプレイ100は、無線通信またはUSBなどの周辺機器を接続するインタフェース300でゲーム機200に接続されることが記載されている（段落〔0022〕，図3）。

よって、本願の請求項36－39に係る発明は、引用文献1に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものである。

●理由3（明確性）について

・請求項 28

本願の請求項28には「前記アクチュエータが駆動しないオフセット範囲」との記載があるが、この記載よりも前に「アクチュエータ制御シグナル」との記載はあるものの単独で「アクチュエータ」の記載が無く、「前記アクチュエータ」が何を指し示しているのかが不明確である。

よって、請求項28に係る発明は明確でない。

・請求項 29－34

本願の請求項29には「前記電子機器が前記頭部動作に応答しないオフセット範囲」との記載があるが、この記載よりも前に「電子機器制御指令シグナル」との記載はあるものの単独で「電子機器」の記載が無く、「前記電子機器」が何を指し示しているのかが不明確である。

また、請求項30－34の「前記電子機器」との記載にも同様の点が指摘される。

よって、請求項29－34に係る発明は明確でない。

・請求項 35－39

本願の請求項35には「前記デバイスが前記頭部動作に応答しないオフセット範囲」との記載があるが、この記載よりも前に「デバイス制御指令シグナル」との記載はあるものの単独で「デバイス」の記載が無く、「前記デバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。

また、請求項36－37の「前記デバイス」との記載、及び、請求項35－37を引用する請求項38－39にも同様の点が指摘される。

よって、請求項 35-39 に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覽＞

1. 特開 2 0 1 7 - 2 1 4 6 1 号公報
2. “Head-Activated Piano Pedal” , [online], 2 0 1 8 年 4 月 2 日, 第 5 段落, [検索日: 2 0 2 0 年 4 月 3 日], インターネット:
<URL: <https://web.archive.org/web/20180402202115/https://www.canassist.ca/EN/main/programs/technologies-and-devices/test-1/piano-arts.html>>
3. 特開 2 0 0 6 - 1 5 4 5 0 4 号公報

(注) 法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

- ・調査した分野
I P C G 0 6 F 3 / 0 1
 A 6 3 F 1 3 / 2 4
 G 1 0 H 1 / 0 0
- ・先行技術文献
米国特許第 4 7 3 6 6 6 4 号明細書
特開 2 0 1 5 - 8 7 8 2 4 号公報
特開 2 0 1 7 - 3 7 5 6 7 号公報
特開 2 0 1 4 - 9 5 9 5 3 号公報
米国特許出願公開第 2 0 1 8 / 0 0 6 4 3 7 1 号明細書

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞

(1) 明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第13備考6、7）。

(2) 補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。

(3) 特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第17条の2第4項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次

の連絡先までご連絡ください。

なお、審査第四部は六本木仮庁舎から本庁舎へ移転し、令和2年5月7日（木）から本庁舎での業務を開始します。

移転作業のため、令和2年4月30日（木）～5月1日（金）の期間、電話、FAXでのご連絡をお受けできません。

また、移転後はFAX番号が変わります（電話番号は変わりません）。FAX番号を事前にお電話でご確認ください。

審査第四部インターフェイス 佐伯憲太郎

TEL. 03-3581-1101 内線3519

FAX. 03-3585-2107（令和2年4月28日（火）まで有効）